

عقد بيع وحدة سكنية ()

المادة الأولى : أطراف العقد

إنه في يوم: الموافق ()، تم إبرام هذا العقد بين كل من:

أولاً: الطرف الأول (البائع)

الاسم /	الجنسية
الرقم القومي / رقم جواز السفر	رقم
جهة الإصدار	تاريخ الإصدار
العنوان	رقم الهاتف
البريد الإلكتروني	

ويشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الأول» أو «البائع».

ثانياً: الطرف الثاني (المشتري)

الاسم /	الجنسية
الرقم القومي / رقم جواز السفر	رقم
جهة الإصدار	تاريخ الإصدار
العنوان	رقم الهاتف
البريد الإلكتروني	

ويشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الثاني» أو «المشتري».

المادة الثانية: التمهيد

لما كان الطرف الأول (البائع) قد آلت إليه ملكية الوحدة السكنية محل هذا العقد بطريق الميراث، وذلك بموجب سند الملكية المبين بهذا العقد، وله حق التصرف فيها قانوناً، فقد أبدى رغبته في بيعها ونقل الحقوق المترتبة عليها إلى الطرف الثاني.

ولما كان الطرف الثاني (المشتري) قد اطلع على سند ملكية الطرف الأول، وبيانات الوحدة السكنية، وعابنها المعاينة النافية للجهالة، وقبل التعاقد بشأنها، فقد تلاقت إرادة الطرفين، وهما بكامل أهليتهما القانونية، على إبرام هذا العقد وفقاً للشروط والأحكام الواردة فيه، مع التزامهما باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لإتمام آثاره، متى كان ذلك جائزاً ومقتضياً وفقاً لأحكام القانون.

ويُعد هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ومكملاً ومفسراً لجميع أحكامه، وتكون له ذات الحجية القانونية المقررة لسائر بنوده.

المادة الثالثة: محل العقد

باع الطرف الأول (البائع) إلى الطرف الثاني (المشتري)، القابل لذلك، بيعاً باتاً منجزاً، الوحدة السكنية المبنية أو صافها وحدودها بهذا العقد، وما يتبعها من كافة الحقوق والملحقات والمرافق التابعة لها، بما في ذلك حصتها الشائعة في أرض العقار المقام عليه البناء، والأجزاء المشتركة والحقوق والارتفاقات المرتبطة بها قانوناً، وذلك لقاء الثمن المبين بهذا العقد.

ويترتب على هذا البيع انتقال الحقوق الشخصية والالتزامات الناشئة عن هذا العقد إلى الطرف الثاني من تاريخ التوقيع عليه، ويكون للطرف الثاني حق استلام الوحدة والانتفاع بها واستعمالها وفقاً لأحكام هذا العقد.

أما انتقال الملكية العينية للوحدة السكنية، فيتم وفقاً لأحكام القانون، باستكمال إجراءات التسجيل متى كانت الوحدة قابلة للتسجيل واستوفت المتطلبات القانونية المقررة، أو بموجب حكم نهائي بصحة ونفاذ هذا العقد متى استلزمت الإجراءات القانونية ذلك، ويلتزم الطرفان باتخاذ جميع الإجراءات والمستندات والتوقيعات اللازمة لإتمام ذلك وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

المادة الرابعة: بيانات ووصف الوحدة السكنية

تقع الوحدة السكنية محل هذا العقد على النحو الآتي:

المحافظة	
المدينة / المركز	
الحي / المنطقة	
اسم الشارع	
اسم الكميوند	
رقم القطعة	
رقم المجاورة	
رقم العقار	
اسم البرج / العمارة	
النور	
رقم الوحدة	
المساحة الإجمالية (م ²)	
عدد غرف النوم	
عدد صالات الاستقبال	
عدد الحمامات	
عدد البلكونات	
المطبخ	
وصف التشطيب	بدون تشطيب _ نصف تشطيب _ تشطيب كامل _ لوكس _ سوبر لوكس _ سوبر هاي لوكس
رقم عداد الكهرباء	
رقم عداد المياه	مستقل _ مشترك
رقم عداد الغاز الطبيعي	مستقل _ مشترك
الحد البحري	
الحد القبلي	
الحد الشرقي	

يقر الطرفان بأن البيانات الواردة بهذه المادة كافية لتحديد الوحدة السكنية محل العقد تحديداً نافياً للجهالة، ولا يجوز لأيهما المنازعة في تعيينها متى أمكن تحديدها من واقع البيانات والمستندات المرفقة بهذا العقد، وتكون هذه البيانات هي المرجع الأساسي في تحديد محل البيع عند أي اختلاف.

المادة الخامسة: مصدر ملكية البائع للعقار (سند الملكية)

يقر الطرف الأول (البائع) بأن الحق محل هذا التصرف قد آل إليه بطريق الميراث الشرعي عن **المرحوم /** ، وذلك بموجب إعلام الوراثة رقم () الصادر من محكمة () بتاريخ [] وبالاستناد إلى سند ملكية المورث وما تلاه من مستندات قانونية تثبت انتقال الحقوق إليه.

ويقر الطرف الأول بأن صفته كوريث، وما يملكه من حقوق في الوحدة السكنية محل هذا العقد، ثابتة وفقاً للمستندات المقدمة منه، وأن له الحق في مباشرة هذا التصرف في الحدود التي يقرها القانون، وبما لا يجاوز الحقوق الثابتة له أو التي آلت إليه قانوناً أو بموجب أي مستندات مكتملة.

كما يقر بأن سند ملكية المورث، والمستندات التي يستند إليها في هذا التصرف، ما زالت قائمة وسارية ولم يطرأ عليها ما ينال من حجيتها أو من حقه في التصرف، وأنه لم يسبق له التصرف في الحقوق محل هذا العقد للغير بأي تصرف يتعارض مع أحكامه.

ويلتزم الطرف الأول بتقديم إعلام الوراثة، وسند ملكية المورث، وأي مستندات أو موافقات أو توكيلات أو تنازلات لازمة لإثبات حقه في التصرف وإتمام إجراءات التسجيل أو دعوى صحة ونفاذ العقد، متى كانت مطلوبة قانوناً، ويتحمل وحده المسؤولية القانونية عن صحة هذه المستندات والبيانات.

المادة السادسة: ثمن البيع وإقرار بالمخالصة النهائية

اتفق الطرفان على أن إجمالي ثمن بيع الوحدة السكنية محل هذا العقد هو مبلغ وقدره () **جنيهاً مصرياً (فقط ... جنيهاً مصرياً لا غير).**

ويقر الطرفان إقراراً نهائياً بأن هذا الثمن هو الثمن الحقيقي والفعلي المطابق لإرادتهما المشتركة والمتفق عليه بينهما ، ، وقد أسقط الطرف الأول (البائع) المطالبة بفسخ العقد أو تعديله أو زيادة الثمن مستقبلاً بدعوى الغبن أو تغيير الظروف الاقتصادية أو تبذل القيمة الشرائية للعملة.

الحالة الأولى: سداد الثمن كاملاً في مجلس العقد

يقر الطرف الأول (البائع) بأنه قد تسلم من الطرف الثاني (المشتري)، في مجلس هذا العقد وقبل التوقيع عليه، كامل ثمن البيع المبين أعلاه، ويُعتبر توقيعه على هذا العقد إقراراً نهائياً غير قابل للرجوع فيه باستلام كامل الثمن، ومخالصة نهائية وإبراء تام لزمة الطرف الثاني من أي التزام مالي ناشئ عن ثمن بيع الوحدة السكنية محل هذا العقد، دون إخلال بأي حقوق أو التزامات أخرى قد تنشأ لأي من الطرفين بموجب أحكام هذا العقد أو القوانين السارية.

الحالة الثانية: سداد الثمن بالتقسيط أو على دفعات

في حال اتفاق الطرفين على سداد الثمن بالتقسيط، يكون ذلك وفقاً لما يلي:

1. دفعة مقدمة مقدارها: [] جنيهاً مصرياً، أقر الطرف الأول (البائع) باستلامها من الطرف الثاني (المشتري) قبل التوقيع على هذا العقد، ويُعتبر توقيعه عليه مخالصة نهائية باستلامها.
2. يلتزم الطرف الثاني بسداد باقي الثمن، وقدره [] جنيهاً مصرياً، وفقاً لجدول سداد الأقساط المرفق بهذا العقد.
3. طريقة سداد الأقساط : يتم سداد الأقساط بإحدى الوسائل المتفق عليها في جدول الأقساط أو بأي وسيلة كتابية يتفق عليها الطرفان، وتشمل على سبيل المثال: السداد النقدي بموجب إيصال موقع من الطرف الأول، أو التحويل البنكي، أو الإيداع بالحساب البنكي، أو الشيكات، أو المحافظ الإلكترونية (مثل إنستاباي)، أو أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان كتابةً.

4. "جدول سداد الثمن والأقساط" جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكماً ومفسراً له، وتكون البيانات الواردة به، من حيث قيمة الأقساط، وعددها، ومواعيد استحقاقها، وطريقة سدادها، ملزمة للطرفين.

5. لا يُعتبر أي قسط مسدداً إلا بثبوت استلامه من الطرف الأول أو من يمثله قانوناً، أو بثبوت قيده بالحساب البنكي المحدد، أو بأي وسيلة إثبات قانونية أخرى.

6. ويُعتبر توقيع الطرف الأول (البائع) أو من يمثله قانوناً في خانة الاستلام، أو إصدار مخالصة أو إيصال مستقل، أو ثبوت السداد بإحدى وسائل الإثبات القانونية المتفق عليها، دليلاً على الوفاء بالقسط المشار إليه. وفي حال وجود تعارض بين البيانات الواردة بجدول الأقساط وأي بيان آخر بهذا العقد، تكون العبرة بالبيانات الثابتة بأخر محرر كتابي موقع من الطرفين.

جزاء التأخر في السداد

1. حالة التأخر في سداد قسط واحد (حلول الأجل): إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد أي قسط في موعد استحقاقه لمدة تتجاوز [] يوماً (فترة سماح)، حُلَّت واستحقت باقي الأقساط المؤجلة فوراً بقوة الاتفاق ودون حاجة لتوجيه إنذار، ويلتزم المشتري بسداد كامل المتبقي من الثمن فوراً كدفعة واحدة.

2. حالة التأخر في سداد قسطين متتاليين (الفسخ الوجوبي الصريح): إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد قسطين متتاليين أو أي ثلاثة أقساط متفرقة، يُعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بقوة القانون وبمرتبة الشرط الفاسخ الصريح، دون حاجة إلى إعدار أو الحصول على حكم قضائي بالفسخ (إعمالاً لنص المادة 158 من القانون المدني).

3. آثار الفسخ: في حال تحقق الفسخ الوجوبي وفقاً للبند السابق، يلتزم الطرف الثاني برد العقار المبيع بحالته وقت التعاقد للطرف الأول، ويسقط حقه في استرداد ما سدده من مقدم أو أقساط إلا بعد خصم نسبة [%] من إجمالي الثمن كتعويض اتفاقي نهائي وجزائي لصالح الطرف الأول عن فترة وضع اليد وإشغال العين..

4. عدم سقوط الشرط: لا يُعد قبول الطرف الأول لأي أقساط متأخرة بعد مواعيدها نزولاً منه عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح، بل هو محض تيسير مؤقت لا يقيّد حقه في تفعيل الفسخ عند أي تأخر لاحق.

5. لا يحق للمشتري التصرف وبيع الوحدة محل العقد قبل سداد كامل الثمن , الا اذا حصل علي موافقة كتابية من الطرف الاول (البائع) ولا يُخل ما تقدم بأي حقوق أو التزامات أخرى قد تنشأ لأي من الطرفين بموجب أحكام هذا العقد أو القوانين السارية.

المادة السابعة: تسليم الوحدة السكنية

(في حالة البيع الكاش)

"يلتزم الطرف الأول (البائع) التزاماً نهائياً وقاطعاً بتسليم الوحدة المبيعة موضوع هذا العقد للطرف الثاني (المشتري) تسليم الحيابة القانونية والهادئة فور التوقيع على هذا العقد).

(في حالة اختيار البيع بالتقسيط)

يلتزم الطرف الأول (البائع) التزاماً نهائياً وقاطعاً بتسليم الوحدة المبيعة موضوع هذا العقد للطرف الثاني (المشتري) تسليم الحيابة القانونية والهادئة بعد سداد كامل الثمن وذلك من تاريخ سداد اخر قسط)

ويشترط لنفاذ وصحة هذا التسليم توافر الضوابط والمواصفات الآتية:

1. الحالة الإنسانية والهندسية: أن تكون الوحدة مطابقاً تماماً للمواصفات والرسومات الهندسية الملحقة بالعقد إن وجدت، وعلى حالة التشطيب المتفق عليها , وخالياً من أي عيوب إنشائية أو خفية تعوق الانتفاع به.
2. خلو العين من الشواغل: أن يتم التسليم والعقار خالي تماماً من الأشخاص، والمنقولات، والأمتعة، والشواغل، والأنقاض، وغير مشغول بأي حيازة أو علاقة إجبارية للغير، وخالية من أي وارضع يد يدعي حقاً عليها.
3. جزاء التأخير في التسليم: إذا تراخى أو تخلف الطرف الأول عن إتمام التسليم في الموعد المحدد يلتزم بأن يدفع للطرف الثاني تعويضاً اتفاقياً وقدره [] عن كل يوم تأخير، فإذا تجاوزت مدة التأخير [] يوماً، يُعتبر ذلك إخلالاً جوهرياً يعطي الطرف الثاني الحق في طلب فسخ العقد فوراً دون إعدار أو إنذار مع استرداد كافة ما سدده من مبالغ والتعويض، او المطالبة بالتنفيذ العيني وفقاً لأحكام القانون وعلى نفقة البائع."

(في حالة اختار العميل ان الوحدة المشتراه مؤجرة)

4. إذا كانت الوحدة مؤجرة أو مشغولة باتفاق الطرفين، يقر المشتري بعلمه بذلك، ويلتزم البائع بتسليمه المستندات المتعلقة بالحياسة أو العلاقة القانونية القائمة وفقًا لما تم الاتفاق عليه .

المادة الثامنة: انتقال الحياسة والانتفاع

يُقر الطرفان بأن انتقال الحياسة الفعلية والقانونية والهادئة للوحدة السكنية محل هذا العقد، وما يترتب عليها من حق الانتفاع والاستعمال والاستغلال، يكون اعتبارًا من التاريخ المحدد للتسليم وفقًا لأحكام المادة السابعة من هذا العقد، وذلك على النحو المتفق عليه بين الطرفين، سواء كان التسليم قد تم عند التوقيع على هذا العقد، أو في تاريخ لاحق يحدده الطرفان كتابةً، أو بعد سداد كامل ثمن البيع في حالة الاتفاق على ذلك.

أولاً: انتقال الحياسة والانتفاع : يترتب على انتقال الحياسة انتقال حق الانتفاع والاستعمال والاستغلال إلى الطرف الثاني (المشتري)، ويصبح له وحده حق وضع اليد على الوحدة السكنية وإدارتها واستعمالها والتصرف في منافعتها، وذلك في الحدود المقررة بهذا العقد وأحكام القانون.

ثانياً: الإقرار بالتسليم : إذا تم التسليم في تاريخ توقيع هذا العقد، يُعد توقيع الطرفين عليه إقراراً نهائياً بتمام التسليم الفعلي والقانوني للوحدة السكنية، وبتمكين الطرف الثاني من حيازتها والانتفاع بها، وتسلمه ما يتعلق بها من مفاتيح أو وسائل دخول أو ملحقات إن وجدت.

أما إذا اتفق الطرفان على أن يكون التسليم في تاريخ لاحق، فيثبت ذلك بحضور استلام أو بمحرر كتابي موقع من الطرفين، ويُعد هذا المحرر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومفسراً له.

ثالثاً: انتقال تبعية الهلاك والمخاطر : اعتبارًا من تاريخ انتقال الحياسة، يتحمل الطرف الثاني تبعية هلاك الوحدة السكنية أو تلفها أو ما يلحق بها من أضرار بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل الغير أو أي سبب أجنبي لا يد للطرف الأول فيه، وذلك دون إخلال بما يلتزم به الطرف الأول من ضمانات أو مسؤوليات ناشئة عن هذا العقد أو عن أحكام القانون، وعلى الأخص ضمان التعرض والاستحقاق، والعيوب السابقة على التسليم التي يلتزم بضمانها قانوناً، أو أي إخفاء متعمد لعيب أو واقعة جوهرية مؤثرة في محل البيع.

رابعاً: المسؤولية عن استعمال الوحدة : اعتبارًا من تاريخ انتقال الحياسة، يتحمل الطرف الثاني وحده المسؤولية القانونية عن استعمال الوحدة السكنية، وعن جميع الأفعال أو التصرفات أو المخالفات أو التعديلات أو الأضرار التي تقع منه أو من تابعيه أو ممن يمكنهم من استعمال الوحدة، كما يتحمل الالتزامات الناشئة عن شغلها أو الانتفاع بها، وذلك دون إخلال بمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية وفقاً لأحكام القانون.

خامساً: براءة ذمة الطرف الأول من التزام التسليم : يُعتبر التزام الطرف الأول (البائع) بتسليم الوحدة السكنية ونقل حيازتها منفذاً بمجرد تحقق واقعة التسليم وفقاً لأحكام هذه المادة، وتبرأ ذمته من هذا الالتزام، مع بقاء جميع التزاماته وضمائنه الأخرى المقررة بموجب هذا العقد أو أحكام القانون، وعلى الأخص الالتزامات المتعلقة بصحة الإقرارات والمستندات، وضمن التعرض والاستحقاق، وضمن العيوب التي يلتزم بها قانوناً، والالتزام باستكمال إجراءات نقل الملكية أو التسجيل متى كان ذلك واجباً بموجب هذا العقد أو القانون.

المادة التاسعة : المستندات المؤيدة للميراث وصفة الطرف الاول في التصرف

يُقر الطرف الأول (البائع) بأن حقه في التصرف في الوحدة السكنية محل هذا العقد ثابت قانوناً، و

الحالة الأولى: وجود توكيل من باقي الورثة

يستند الطرف الأول في مباشرته هذا التصرف إلى توكيل رسمي رقم [] لسنة [] صادر من مكتب توثيق [] بتاريخ [] ، صادر من باقي الورثة أو من أصحاب الحقوق، ويتضمن تخويله حق البيع والتصرف والتوقيع على العقود واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام هذا التصرف.

ويُقر الطرف الأول (البائع) بأن التوكيل المشار إليه بعاليه كان صحيحاً وسارياً ونافاً وقت إبرام هذا العقد، ولم يطرأ عليه أي إلغاء أو عدول أو انتهاء أو انقضاء أو قيد يحد من السلطات المخولة له بموجبه، وأن سلطته في البيع والتصرف لا تزال قائمة وسارية، ويتحمل وحده كافة الآثار القانونية المترتبة على عدم صحة هذا الإقرار أو ظهور ما يخالفه مستقبلاً.

الحالة الثانية: وجود عقد قسمة بين الورثة

آلت ملكية الوحدة السكنية محل هذا العقد إلى الطرف الأول بموجب عقد قسمة وتراض مؤرخ في []، اختص بموجبه بالوحدة السكنية محل هذا العقد، وأصبح صاحب الحق في التصرف فيها.

الحالة الثالثة: وجود عقد تخارج أو تنازل

آلت جميع الحقوق المتعلقة بالوحدة السكنية إلى الطرف الأول بموجب عقد تخارج أو تنازل مؤرخ في [] صادر من باقي الورثة أو من أصحاب الحقوق.

الحالة الرابعة: وجود عقد بيع أو تصرف من باقي الورثة

انتقلت إلى الطرف الأول جميع الحقوق المتعلقة بالوحدة السكنية محل هذا العقد بموجب عقد بيع أو أي تصرف قانوني آخر مؤرخ في: / ، صادر من باقي الورثة أو من أصحاب الحقوق.

الحالة الخامسة: الطرف الأول هو الوارث الوحيد

يُقر الطرف الأول بأن ملكية الوحدة السكنية محل هذا العقد قد آلت إليه بطريق الميراث الشرعي، وأنه الوارث الوحيد للمرحوم/ []، وذلك بموجب إعلام الوراثة رقم [] الصادر من محكمة [] بتاريخ () وأنه لا يوجد أي وارث آخر يشاركه في ملكية الوحدة السكنية أو ينازعه في حق التصرف فيها.

الحالة السادسة: سند قانوني آخر

يستند الطرف الأول في حقه في التصرف إلى السند القانوني الآتي:

[]

ويُقر الطرف الأول بأن السند القانوني صحيح وساري ونافذ وقت التوقيع على هذا العقد، ويمنحه الحق القانوني في التصرف في الوحدة السكنية محل البيع، كما يلتزم بتقديم أصله أو صورة رسمية أو صورة مطابقة للأصل منه كلما اقتضت إجراءات نقل الملكية أو التسجيل أو طلبها الطرف الثاني.

كما يضمن الطرف الأول صحة هذا السند ونفاذه، ويتحمل وحده جميع الآثار القانونية المترتبة على بطلانه أو انقضائه أو عدم كفايته لإجازة التصرف محل هذا العقد، وذلك دون إخلال بحقوق الطرف الثاني المقررة قانوناً أو بموجب هذا العقد.

ويلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني، بحسب الأحوال، صورة رسمية أو صورة مطابقة للأصل من المستندات الآتية:

1. إعلام الوراثة.
2. شهادة الوفاة.
3. سند ملكية المورث أو المستند المثبت لحقه في الوحدة السكنية.
4. السند القانوني الذي يستند إليه الطرف الأول في التصرف .
5. أي مستندات أخرى لازمة لإثبات انتقال الحق أو لاستكمال إجراءات نقل الملكية أو التسجيل.

المادة العاشرة: الضرائب والرسوم

توزع الضرائب والرسوم والمصروفات الناشئة عن هذا العقد على النحو الآتي:

1. ضريبة التصرفات العقارية: يلتزم (**الطرف البائع _ المشتري**) بسداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة قانوناً عن هذا التصرف، وذلك في المواعيد ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، مع عدم الإخلال بحق الجهات المختصة في الرجوع على الملتزم بها قانوناً.

2. رسوم وإجراءات نقل الملكية أو إثبات التصرف: يتحمل الطرف الثاني (المشتري)، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، جميع الرسوم والمصروفات المتعلقة بأي من الإجراءات الآتية بحسب الأحوال:

- رسوم وإجراءات الشهر العقاري والتسجيل.
- رسوم وإجراءات دعوى صحة ونفاذ العقد.
- رسوم وإجراءات دعوى صحة التوقيع.
- أي رسوم أو مصروفات أخرى لازمة لإتمام انتقال الحقوق محل هذا العقد.

ويلتزم الطرف الأول بالتعاون في اتخاذ الإجراءات والحضور والتوقيع على المستندات اللازمة متى كان ذلك واجباً بموجب هذا العقد أو القانون.

3. الرسوم الإدارية ونقل المرافق: يتحمل الطرف الثاني الرسوم الإدارية المقررة لنقل أو تغيير بيانات عدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وغيرها من المرافق، ورسوم نقل الملف الإداري لدى اتحاد الشاغلين أو شركة الإدارة أو المطور العقاري - إن وجد -، كما يتحمل رسوم تركيب عدادات جديدة إذا اقتضى الأمر.

ولا يشمل ذلك أي متأخرات أو مديونيات أو غرامات أو التزامات مالية مستحقة عن مدة سابقة على تاريخ تسليم الوحدة، والتي يلتزم بها الطرف الأول.

4. الضرائب والرسوم السابقة على البيع: يلتزم الطرف الأول بسداد جميع الضرائب والرسوم والغرامات والمطالبات المالية المتعلقة بالوحدة السكنية عن الفترات السابقة على تاريخ توقيع هذا العقد، متى كان سبب استحقاقها سابقاً على البيع، ولو تم المطالبة بها أو ربطها بعد تاريخ التوقيع.

5. تقديم المستندات: يلتزم كل طرف بتقديم ما يخصه من مستندات أو بيانات أو توقيعات لازمة لحساب أو سداد الضرائب والرسوم أو لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا العقد، وذلك خلال مدة معقولة من تاريخ طلبها من الطرف الآخر أو من الجهة المختصة.

المادة الحادية عشر: تسوية المستحقات والمديونيات (المرافق)

يلتزم الطرف الأول (البائع) بسداد كافة المستحقات والرسوم والفواتير المتعلقة بالوحدة السكنية حتى تاريخ تسليمها للطرف الثاني، وعلى الأخص مستحقات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي ورسوم الصيانة ورسوم اتحاد الشاغلين أو اتحاد الملاك أو شركة إدارة العقار - إن وجدت -، ويتحمل وحده جميع المديونيات أو الغرامات أو المطالبات المالية التي يكون سبب استحقاقها سابقاً على تاريخ التسليم، ولو ظهرت أو تمت المطالبة بها بعد ذلك التاريخ.

وتنتقل إلى الطرف الثاني (المشتري)، اعتباراً من تاريخ التسليم، مسؤولية سداد جميع المستحقات والرسوم والفواتير الناشئة عن انتفاعه بالوحدة السكنية أو استعمالها، كما يتحمل وحده الالتزامات المالية التي تستحق عن الفترات اللاحقة على تاريخ التسليم.

ويلتزم الطرفان، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة وشركات المرافق والجهات الإدارية لنقل أو تعديل بيانات العدادات أو ملفات المرافق أو المستفيد من الخدمة إلى اسم الطرف الثاني، وتقديم المستندات والتوقيعات اللازمة لإتمام تلك الإجراءات خلال مدة معقولة من تاريخ طلبها.

ولا يترتب على عدم نقل العدادات أو تعديل بياناتها فوراً انتقال مسؤولية أي مديونيات أو التزامات مالية سابقة على تاريخ التسليم إلى الطرف الثاني، وتظل مسؤولية كل طرف قائمة وفقاً للفترة التي تخصه

المادة الثانية عشر: إقرارات و ضمانات الطرف الأول (البائع)

يقر الطرف الأول (البائع) ويضمن للطرف الثاني (المشتري) ما يأتي:

أولاً: أن جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي قدمها والمتعلقة بالوحدة السكنية محل هذا العقد أو بصفته في التصرف فيها صحيحة، ويتحمل وحده المسؤولية القانونية عن عدم صحتها أو عدم مطابقتها للحقيقة.

ثانياً: أن الوحدة السكنية محل هذا العقد هي ذاتها المتفق على بيعها، وأن أوصافها وحدودها وملحقاتها المبينة بهذا العقد مطابقة للحالة الظاهرة لها وقت التعاقد.

ثالثاً: أن له الحق القانوني في التصرف في الوحدة السكنية محل هذا العقد، وأن صفته في هذا التصرف مستندة إلى السند المبين بالمادتين الخامسة والتاسعة من هذا العقد، وأن هذا السند صحيح وساري ونافذ وقت التوقيع.

رابعاً: أن الوحدة السكنية محل هذا العقد، في حدود ما يضمنه قانوناً، خالية من أي تصرف أو حق عيني أو شخصي أو حجز أو رهن أو اختصاص أو أي قيد قانوني صادر منه أو مترتب بسببه من شأنه الإخلال بحقوق الطرف الثاني أو الحيلولة دون تنفيذ هذا العقد أو نقل الحقوق المترتبة عليه.

خامساً: أنه لم يسبق له التصرف في الوحدة السكنية محل هذا العقد أو في الحقوق محل هذا التصرف لأي شخص آخر بما يتعارض مع أحكام هذا العقد، كما لم يصدر منه أي عمل أو تصرف من شأنه الانتقاص من الحقوق التي آلت إلى الطرف الثاني بموجب هذا العقد.

سادساً: يلتزم بعدم التعرض للطرف الثاني في حيازته أو انتفاعه بالوحدة السكنية أو في مباشرته للحقوق الناشئة عن هذا العقد، كما يضمن التعرض والاستحقاق في الحدود ووفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

سابعاً: يقر الطرف الأول (البائع) إقراراً نهائياً بأن جميع ورثة المرحوم [كاملوا الأهلية القانونية، ولا يوجد بينهم أي قاصر أو ناقص أهلية أو عديم أهلية أو حمل مستكن أو أي شخص تستوجب حقوقه اتخاذ إجراءات قانونية خاصة أو الحصول على إذن من محكمة الأسرة أو أي جهة قضائية أو وصائية لإجراء التصرف محل هذا العقد، كما يقر بعدم وجود أي وصاية أو قوامة أو ولاية أو إدارة للمال تتعلق بالتركة أو بأي جزء منها، ويتحمل وحده كافة المسؤوليات والآثار القانونية والتعويضات التي قد تترتب على عدم صحة هذا الإقرار أو ظهور ما يخالفه مستقبلاً.

المادة الثالثة عشر: إقرارات الطرف الثاني (المشتري)

يقر الطرف الثاني (المشتري) إقراراً نهائياً، صادراً عن إرادة حرة واعية، بما يأتي:

أولاً: بأنه يتمتع بكامل الأهلية القانونية اللازمة لإبرام هذا العقد والتوقيع عليه والالتزام بأحكامه، وأنه غير خاضع لأي مانع قانوني يحول دون التعاقد.

ثانياً: بأنه قد عاين الوحدة السكنية محل هذا العقد معيّنة تامةً نافيةً للجهالة الفاحشة، ووقف على حالتها المادية والظاهرة، وقبل شراءها بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، وذلك دون إخلال بما يقرره القانون أو هذا العقد من ضمانات تتعلق بالاستحقاق أو العيوب الخفية أو عدم التعرض.

ثالثاً: بأنه أطلع قبل التوقيع على هذا العقد على المستندات التي يستند إليها الطرف الأول في إثبات صفته وحقه في التصرف، وعلى الأخص إعلام الوراثة والمستندات المؤيدة لحق التصرف المنصوص عليها بالمادة التاسعة، وقبل التعاقد في ضوء ما قدمه الطرف الأول من مستندات، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع على الطرف الأول إذا ثبت عدم صحة تلك المستندات أو عدم كفايتها قانوناً أو مخالفتها للحقيقة.

رابعاً: بأنه تسلم الوحدة السكنية محل هذا العقد تسليماً فعلياً وقانونياً وفقاً لما هو ثابت بهذا العقد، وأصبحت في حيازته اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

خامساً: بأنه اطلع على جميع بيانات هذا العقد وشروطه وأحكامه وملاحقه، وفهم آثارها القانونية، وقبل الالتزام بها دون تحفظ.

(في حالة البيع بالتقسيط)

سادساً: يقر الطرف الثاني (المشتري) بأنه قد أبرم هذا العقد بعد دراسة التزاماته المالية، وأن لديه القدرة المالية اللازمة للوفاء بثمان البيع وأداء جميع الأقساط في مواعيد استحقاقها وفقاً لأحكام هذا العقد وملحق جدول سداد الأقساط، وأنه قبل الالتزام بذلك عن بينة وإدراك كاملين، دون أن يخل هذا الإقرار بما قد يثبت له من حقوق يقررها القانون في الحالات الاستثنائية التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

المادة الرابعة عشر: الضمان القانوني

يضمن الطرف الأول (البائع) للطرف الثاني (المشتري) ضمان التعرض والاستحقاق وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون، ويلتزم بتأمين الطرف الثاني من الانتفاع الهادي بالوحدة السكنية محل هذا العقد، وعدم التعرض له في حيازتها أو الانتفاع بها أو مباشرة الحقوق الناشئة عن هذا العقد، سواء كان التعرض صادراً منه أو ممن يتلقى الحق عنه أو بسبب يرجع إلى واقعة سابقة على هذا العقد.

وفي حال تعرض الطرف الثاني لاستحقاق كلي أو جزئي، أو لأي تعرض قانوني أو مادي يرجع سببه إلى واقعة سابقة على إبرام هذا العقد أو كان بسبب البائع، التزم الطرف الأول بكافة الضمانات والتعويضات التي يقررها القانون، وذلك دون إخلال بأي حقوق أو ضمانات أخرى مقررّة بموجب هذا العقد.

كما يضمن الطرف الأول صحة صفته في التصرف، وصحة المستندات والأوراق التي استند إليها في بيع الوحدة السكنية، وعلى الأخص إعلام الوراثة، وسند ملكية المورث، وأي توكيلات أو عقود قسمة أو تخارج أو تنازل أو مستندات أخرى استند إليها في مباشرة هذا التصرف، ويقر بأنها صحيحة وسارية نافذة وقت التوقيع على هذا العقد.

وفي حال ثبوت عدم صحة أي من تلك المستندات، أو عدم كفايتها قانوناً لإجازة التصرف، أو ظهور وارث أو صاحب حق أو أي سبب قانوني سابق على هذا العقد يترتب عليه المساس بحقوق الطرف الثاني أو يمنع انتقال الحق محل هذا العقد أو يترتب عليه استحقاق الوحدة السكنية كلياً أو جزئياً، التزم الطرف الأول بتحمل كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك، دون إخلال بحق الطرف الثاني في الرجوع عليه بجميع الحقوق والضمانات والتعويضات التي يقررها هذا العقد والقانون.

المادة الخامسة عشر: التزامات الطرف الأول (البائع)

يلتزم الطرف الأول (البائع) بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على هذا العقد، وعلى الأخص ما يأتي:

أولاً: تمكين الطرف الثاني (المشتري) من الانتفاع الهادي بالوحدة السكنية محل هذا العقد، وعدم التعرض له في حيازتها أو استعمالها أو الانتفاع بها، سواء كان التعرض صادراً منه أو من خلفه العام أو الخاص أو ممن تلقى الحق عنه، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

ثانياً: تسليم جميع ما يتعلق بالوحدة السكنية من مفاتيح أو وسائل دخول أو مستندات أو ملحقات متفق على تسليمها وقت التعاقد، وتمكين الطرف الثاني من حيازتها حيازة هادئة ومستقرة.

ثالثاً: يلتزم الطرف الأول بعدم إجراء أي بيع أو هبة أو تنازل أو رهن أو ترتيب أي حق عيني أو شخصي أو اتخاذ أي إجراء قانوني يتعلق بالوحدة السكنية محل هذا العقد يتعارض مع حقوق الطرف الثاني، ويكون مسؤولاً عن كافة الأضرار المترتبة على مخالفة ذلك.

رابعاً: تسليم الطرف الثاني صورة رسمية أو صورة مطابقة للأصل من المستندات المتعلقة بالميراث وبصفته في التصرف، ومن بينها إعلام الوراثة، وسند ملكية المورث، وأي توكيلات أو عقود قسمة أو تخارج أو مستندات أخرى يستند إليها في هذا التصرف، وذلك بالقدر اللازم لإثبات الحقوق أو استكمال الإجراءات القانونية.

خامساً: متى اقتضى الأمر قانوناً أو اتفق الطرفان على اتخاذ إجراءات نقل الملكية أو شهر التصرف أو إقامة دعوى صحة ونفاذ أو دعوى صحة توقيع، يلتزم الطرف الأول بالحضور أمام الجهات القضائية أو الإدارية المختصة، وتقديم ما يكون تحت يده من مستندات لازمة، والتوقيع على الطلبات والإقرارات والمحركات التي تستلزمها تلك الإجراءات، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

سادساً: إذا كان تصرف الطرف الأول يستند إلى توكيل صادر من باقي الورثة، أو عقد قسمة، أو عقد تخارج، أو أي سند آخر، فيلتزم بالمحافظة على نفاذ هذا السند وعدم القيام بأي عمل يؤدي إلى انقضائه أو إلغائه أو الحد من آثاره القانونية بما يضر بحقوق الطرف الثاني.

سابعاً: يلتزم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني فور علمه بأي نزاع أو مطالبة أو إجراء قضائي أو إداري يتعلق بحقوق الورثة أو بالوحدة السكنية محل هذا العقد، متى كان من شأن ذلك التأثير على حقوق الطرف الثاني أو على إجراءات نقل الملكية.

ثامناً: تنفيذ جميع الالتزامات الواردة بهذا العقد بحسن نية، والتعاون مع الطرف الثاني في كل ما يلزم لتنفيذ آثاره القانونية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

المادة السادسة عشر: التزامات الطرف الثاني (المشتري)

يلتزم الطرف الثاني (المشتري) بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد، وعلى الأخص ما يأتي:

أولاً: المحافظة على الوحدة السكنية محل هذا العقد واستعمالها استعمالاً مشروعاً يتفق مع الغرض المخصصة له، وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمه لها.

ثانياً: احترام حقوق الغير المرتبطة باستعمال الوحدة السكنية، والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لاستعمالها، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

ثالثاً: التعاون مع الطرف الأول في اتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تقديم ما قد يلزم من مستندات أو بيانات كلما كان ذلك لازماً لتنفيذ هذا العقد أو استكمال إجراءات نقل الملكية أو شهر التصرف أو إقامة دعوى صحة ونفاذ، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

رابعاً: سداد الثمن والأقساط المستحقة – إن وجدت – في المواعيد المتفق عليها، وسداد الرسوم والضرائب والمصروفات التي يلتزم بها بموجب هذا العقد، وعلى الأخص ما ورد بالمادة العاشرة منه.

خامساً: عدم القيام بأي تصرف من شأنه الإضرار بإجراءات نقل الملكية أو التسجيل أو بحقوق الطرف الأول الناشئة عن هذا العقد، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يكن هذا التصرف جائزاً قانوناً أو بموافقة كتابية من الطرف الأول.

سادساً: تنفيذ جميع الالتزامات الواردة بهذا العقد بحسن نية، والتعاون مع الطرف الأول في كل ما يلزم لتنفيذ آثاره القانونية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

المادة السابعة عشر : الفسخ والإخلال بأحكام العقد

إذا أخل أي من الطرفين بأي التزام جوهري من الالتزامات الناشئة عن هذا العقد، جاز للطرف الآخر مطالبته بتنفيذ الالتزام عيناً متى كان ذلك ممكناً، أو المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار، وذلك دون إخلال بأي حق آخر يقرره هذا العقد أو القانون.

يُقصد بالإخلال الجوهري في تطبيق أحكام هذا العقد كل إخلال يترتب عليه استحالة أو تعذر أو تعطيل تنفيذ الغرض الأساسي الذي أبرم العقد من أجله، أو يترتب عليه حرمان أحد الطرفين من المنفعة الجوهرية المقصودة من هذا العقد، وعلى الأخص الحالات الآتية:

1. إخلال الطرف الأول (البائع) بالتزامه بنقل ملكية الوحدة السكنية أو استكمال الإجراءات اللازمة لذلك متى كان ذلك واجباً وفقاً لأحكام هذا العقد.
2. ثبوت عدم ملكية الطرف الأول للوحدة السكنية محل البيع أو عدم أحقيته في التصرف فيها أو ظهور حق سابق للغير يحول دون انتقال الحقوق محل هذا العقد.
3. إخلال الطرف الأول بضمان التعرض أو الاستحقاق أو تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة أو إخفاء واقعة جوهرية أثرت في صحة التعاقد أو في حقوق الطرف الثاني.
4. امتناع الطرف الأول، دون سبب مشروع، عن تنفيذ الالتزامات الجوهرية المتعلقة بإجراءات التسجيل أو التوقيع أو تقديم المستندات التي يوجبها هذا العقد أو القانون متى كان ذلك لازماً لإتمام نقل الحقوق.
5. تأخر الطرف الثاني (المشتري) عن سداد الثمن أو الأقساط في الأحوال التي رتب هذا العقد عليها حلول الأجل أو الفسخ أو أي جزء خاص.
6. تصرف أي من الطرفين في محل العقد أو في الحقوق الناشئة عنه بالمخالفة لأحكام هذا العقد بما يترتب عليه الإضرار بالطرف الآخر.
7. كل حالة أخرى اعتبرها هذا العقد صراحةً إخلالاً جوهرياً أو رتب عليها أثراً خاصاً أو شرطاً فاسخاً أو جزءاً اتفاقياً.

وفي غير الحالات التي ورد بشأنها شرط فاسخ صريح أو جزء خاص بهذا العقد، فإذا استمر الإخلال الجوهري بعد إعدار الطرف المخل كتابته، ومنحه مهلة قدرها (30) يوماً من تاريخ وصول الإعدار لإزالة أسباب الإخلال، جاز للطرف الآخر طلب فسخ العقد مع المطالبة بالتعويض، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

ولا يُعد تأخر أي من الطرفين في استعمال أي حق من الحقوق المقررة له بموجب هذا العقد أو القانون، أو عدم التمسك به في أي وقت، نزولاً أو تنازلاً عنه، ويظل له الحق في استعماله في أي وقت ما لم يسقط أو ينقض وفقاً لأحكام القانون.

وتظل جميع الأحكام الخاصة الواردة بهذا العقد بشأن الشرط الفاسخ الصريح، أو حلول الأجل، أو البيع بالتقسيط، أو ضمان التعرض والاستحقاق، أو الالتزامات المتعلقة بنقل الملكية أو التسجيل أو أي جزاءات اتفاقية أخرى، نافذة وواجبة التطبيق كل في نطاقه، دون تعارض مع أحكام هذه المادة.

آثار الفسخ

أولاً: إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة : يترتب على فسخ هذا العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فيلتزم كل طرف برد ما يكون قد تسلمه من الطرف الآخر، وذلك بالقدر الذي تسمح به طبيعة الالتزامات المنفذة، ودون إخلال بأي آثار أو حقوق أو جزاءات خاصة نص عليها هذا العقد أو يقررها القانون.

ثانياً: الفسخ بسبب إخلال الطرف الأول (البائع) : إذا كان الفسخ راجعاً إلى إخلال الطرف الأول بالتزاماته الجوهرية، التزم برد جميع المبالغ التي تسلمها من الطرف الثاني فوراً، مع تعويضه عما لحقه من أضرار مباشرة وما فاتته من كسب متى توافرت شروطه القانونية، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بضمان التعرض والاستحقاق أو أي ضمانات أخرى مقررة بهذا العقد أو القانون.

ثالثاً: الفسخ بسبب إخلال الطرف الثاني (المشتري) : إذا كان الفسخ راجعاً إلى إخلال الطرف الثاني بالتزاماته الجوهرية، التزم برد الوحدة السكنية للطرف الأول بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم، مع مراعاة الاستهلاك المعتاد الناشئ عن الاستعمال المألوف، كما يلتزم بتعويض الطرف الأول عما يكون قد أصابه من أضرار، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالبيع بالتقسيط أو أي جزاءات اتفاقية أخرى واردة بهذا العقد.

رابعاً: الشرط الجزائي (إن تم الاتفاق عليه) : إذا تضمن هذا العقد شرطاً جزائياً، استحق التعويض الاتفاقي بالقيمة المحددة به عند تحقق الحالة المتفق عليها، وذلك مع مراعاة الأحكام المنظمة للشرط الجزائي في القانون المدني، وما تقضي به سلطة المحكمة المختصة في شأنه.

خامساً: استقلال الأحكام الخاصة : لا يخل تطبيق أحكام هذه المادة بأي حالة خاصة نظمها هذا العقد، ويظل لكل شرط فاسخ صريح، أو جزء اتفاقي، أو أثر قانوني خاص ورد في أي مادة من مواده، كامل الحجية والأثر في الحدود التي يجيزها القانون.

المادة الثامنة عشر: القوة القاهرة والظروف الطارئة

اتفق الطرفان على تحديد الآثار القانونية المترتبة على حدوث أي قوة القاهرة أو ظرف طارئ يؤثر في الوحدة السكنية محل هذا العقد، وذلك وفقاً للأحكام الآتية:

1. مفهوم القوة القاهرة: يُقصد بالقوة القاهرة كل حادث استثنائي عام، غير متوقع، يستحيل دفعه أو تلافي آثاره، ويكون خارجاً عن إرادة الطرفين، ويترتب عليه هلاك الوحدة السكنية أو استحالة الانتفاع بها كلياً أو جزئياً، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الزلازل، والفيضانات، والحرائق العامة غير الناشئة عن فعل أو خطأ أحد الطرفين، والحروب، وما في حكمها، كما يقصد بالظروف الطارئة الحالات الاستثنائية التي تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً على نحو يجاوز الحد المعتاد، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

2. انتقال تبعة الهلاك بعد التسليم: لما كانت الوحدة السكنية محل هذا العقد قد سُلِّمت إلى الطرف الثاني (المشتري) تسليماً فعلياً وقانونياً، فإن تبعة هلاكها أو تلفها بسبب قوة القاهرة أو سبب أجنبي لاحق لتاريخ التسليم تنتقل إليه اعتباراً من تاريخ توقيع هذا العقد، ولا يكون له الرجوع على الطرف الأول (البائع) بطلب رد الثمن أو التعويض، ما لم يكن الهلاك أو التلف راجعاً إلى سبب سابق على البيع، أو إلى عيب خفي، أو إلى إخلال أو ضمان يلتزم به الطرف الأول بموجب هذا العقد أو أحكام القانون.

3. القرارات الإدارية ونزع الملكية : لا تُعد من قبيل القوة القاهرة أو السبب الأجنبي، في تطبيق أحكام هذه المادة، القرارات أو الإجراءات الإدارية أو القضائية التي يكون سببها قائماً قبل إبرام هذا العقد، أو التي ترجع إلى مخالفات أو عيوب أو أوضاع قانونية أو تنظيمية سابقة على البيع، وفي هذه الحالة:

(أ) إذا صدر قرار نهائي بالإزالة، أو بنزع الحيازة، أو بعدم جواز التصرف، أو بأي إجراء مماثل بسبب سابق على تاريخ هذا العقد كان الطرف الأول يعلم به أو كان من واجبه قانوناً الإفصاح عنه، التزم برد كامل الثمن الذي تسلمه، مع تعويض الطرف الثاني عن كافة الأضرار المباشرة التي لحقت به، وذلك دون إخلال بأي ضمان أو حق آخر مقرر بهذا العقد أو بالقانون.

(ب) أما إذا صدر قرار بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة بعد إبرام هذا العقد، ولسبب لا يرجع إلى فعل أو خطأ أو إخلال من الطرف الأول، فتؤول الحقوق والتعويضات التي يقررها القانون إلى صاحب الحق فيها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، ويلتزم الطرف الأول، متى كان حضوره أو توقيعه لازماً، بالتوقيع على الطلبات أو الإقرارات أو المستندات التي تتطلبها الجهات المختصة لتمكين الطرف الثاني من مباشرة حقوقه، وذلك دون مقابل وعلى نفقة الطرف الثاني.

4. الالتزام بالإخطار: يلتزم الطرف الذي يعلم بوقوع القوة القاهرة أو الظرف الطارئ بإخطار الطرف الآخر خلال مدة لا تتجاوز (15) أيام من تاريخ علمه بها، مع تقديم ما يتوافر لديه من مستندات أو أدلة تؤيد ذلك، واتخاذ الإجراءات المعقولة للحد من أثارها متى كان ذلك ممكناً.

5. عدم الإخلال بالضمانات: لا يترتب على تطبيق أحكام هذه المادة إعفاء الطرف الأول من أي مسؤولية أو ضمان ناشئ عن سبب سابق على البيع، أو عن أي من الإقرارات أو الضمانات أو الالتزامات الواردة بهذا العقد أو المقررة بموجب القانون، كما لا يترتب عليها المساس بحقوق الطرف الثاني في الرجوع بالتعويض أو بأي حق آخر يقرره هذا العقد أو القانون.

6. عدم اعتبار منازعات الميراث قوة قاهرة: لا تُعد من قبيل القوة القاهرة أو الظرف الطارئ أي منازعة تتعلق بصحة إعلام الوراثة، أو بظهور وارث أو صاحب حق، أو الطعن على سند تصرف الطرف الأول، أو أي نزاع يتعلق بانتقال الحقوق بالميراث، وتظل هذه الحالات خاضعة لأحكام الضمان والإقرارات والالتزامات الواردة بهذا العقد، ويتحمل الطرف الأول المسؤولية عنها متى كانت راجعة إلى سبب سابق على التعاقد.

المادة التاسعة عشر : الإخطارات والموطن المختار

اتفق الطرفان على أن تكون جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات والطلبات المتعلقة بهذا العقد أو الناشئة عنه صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية متى تمت بإحدى الوسائل المبينة في هذه المادة، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد والقوانين السارية.

1. الموطن المختار (الورقي): يحدد العنوان المبين بصدر هذا العقد موطناً مختاراً لكل من الطرفين، وتوجه إليه جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات، سواء بطريق الإنذار الرسمي على يد محضر، أو الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى يجيزها القانون، وتنتج هذه المراسلات أثارها القانونية وفقاً لأحكام القانون.

2. البريد الإلكتروني: يجوز للطرفين تبادل الإخطارات والمراسلات والمستندات عبر البريد الإلكتروني على العناوين الآتية:

بريد الطرف الأول (البائع): []

بريد الطرف الثاني (المشتري): []

ويُعتد بهذه المراسلات في الإثبات متى تمت وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للإثبات والمعاملات الإلكترونية، ويُعد ثبوت إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني المتفق عليه قرينة على وصولها، وذلك ما لم يثبت المرسل إليه خلاف ذلك.

3. تطبيق واتساب (WhatsApp): يجوز للطرفين تبادل الإخطارات والمراسلات والمستندات والصور والملفات والتسجيلات الصوتية عبر تطبيق واتساب على الأرقام الآتية:

هاتف الطرف الأول (البائع): []

هاتف الطرف الثاني (المشتري): []

ويقر الطرفان بجواز الاستناد إلى تلك المراسلات في الإثبات متى أمكن التحقق من صدورهما وسلامتهما ونسبتها إلى مرسلها وفقاً لأحكام القانون، ويُعد ثبوت إرسالها إلى رقم الهاتف المتفق عليه قرينة على وصولها، وذلك ما لم يثبت المرسل إليه خلاف ذلك.

4. تغيير بيانات الاتصال: يلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر كتابياً بأي تعديل يطرأ على موطنه المختار أو بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المبين في هذه المادة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم من تاريخ حدوث التعديل.

وإلى حين تمام هذا الإخطار، تُعد جميع الإخطارات والمراسلات المرسلة إلى البيانات الثابتة بهذا العقد صحيحة ومنتجة لأثارها القانونية، ولا يجوز للطرف الذي لم يقم بالإخطار التمسك بعدم علمه بها، ما لم يثبت أن عدم وصولها كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

5. وسائل الاتصال الأخرى: يجوز للطرفين الاتفاق كتابياً بعد توقيع هذا العقد على اعتماد أي وسيلة اتصال إلكترونية أو تقنية أخرى، وتكون لها ذات الحجية المقررة في هذه المادة من تاريخ الاتفاق عليها، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

المادة العشرون: القانون الواجب التطبيق

يخضع هذا العقد في تفسيره وتنفيذه وأثاره القانونية، وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات، لأحكام القانون المدني المصري، وقانون الإثبات، وقانون المرافعات، وسائر القوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية.

2. الاختصاص المحلي: اتفق الطرفان، في الحدود التي يجيزها القانون، على أن يكون الاختصاص المحلي بنظر جميع المنازعات الناشئة عن هذا العقد أو المتعلقة بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه أو إنهائه أو المطالبة بأي حق ناشئ عنه، للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل هذا العقد، وذلك دون إخلال بقواعد الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو القيمي المقررة قانوناً.

2. الدفع بعدم الاختصاص المحلي: يتنازل الطرفان، في الحدود التي يجيزها القانون، عن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي متى أقيمت الدعوى أمام المحكمة المشار إليها في البند السابق، مع بقاء قواعد الاختصاص النوعي والوظيفي والقيمي خاضعة لأحكام القانون، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

3. التسوية الودية قبل التقاضي: يلتزم الطرفان، قبل اللجوء إلى القضاء، بمحاولة تسوية أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو بمناسبته ودياً خلال مدة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إخطار أحدهما للآخر بقيام النزاع، وذلك دون أن يُعد هذا الإجراء شرطاً لقبول الدعوى أو سبباً لوقف أو انقطاع أو امتداد أي ميعاد مقرر قانوناً.

فإذا تعذر التوصل إلى تسوية ودية خلال المدة المشار إليها، جاز لأي من الطرفين اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقه، دون أن يترتب على عدم نجاح التسوية الودية سقوط أي حق أو الدفع بعدم قبول الدعوى.

المادة الحادية والعشرون : الأحكام العامة

أولاً: وحدة العقد: يَعد التمهيد، والبيانات الواردة بصدر هذا العقد، وكافة الملاحق والجداول والمستندات المشار إليها أو المرفقة به، جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ومكملاً ومفسراً لأحكامه، وتتمتع بذات الحجية القانونية المقررة له.

ثانياً: تعديل العقد: لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا العقد، أو الإضافة إليه، أو التنازل عن أي حق ناشئ عنه، إلا بموجب محرر كتابي موقع من الطرفين أو ممن يمثلهما قانوناً، ولا يُعتد بين الطرفين بأي اتفاق أو تعديل أو تنازل يتم بالمخالفة لأحكام هذه الفقرة، وذلك دون إخلال بما تقضي به القوانين السارية.

ثالثاً: استقلال البنود: إذا قُضي ببطالان أو بعدم صحة أو بعدم نفاذ أي حكم أو بند من أحكام هذا العقد، كلياً أو جزئياً، فلا يترتب على ذلك بطلان أو عدم نفاذ باقي أحكام العقد، وتظل نافذة وملزمة للطرفين متى كان العقد قابلاً للاستمرار قانوناً دون الحكم أو البند المقضي ببطلانه أو بعدم نفاذه.

رابعاً: الاتفاق الكامل: يَقر الطرفان بأن هذا العقد، بما يشتمل عليه من ملاحق ومستندات، يُمثل كامل الاتفاق النهائي بينهما بشأن محل التعاقد، ويلغي ويحل محل جميع المفاوضات أو المراسلات أو الاتفاقات أو التفاهات السابقة المتعلقة بذات محل هذا العقد، وذلك دون إخلال بالحقوق أو الالتزامات التي تكون قد نُفذت قبل إبرامه.

خامساً: الإقرار بالعلم والرضا: يَقر الطرفان بأنهما قد قرأ هذا العقد وجميع ملاحقه قراءة وافية، واطلعا على كافة بنوده، وفهما مضمونه وأثاره القانونية، ووقعا عليه بإرادتهما الحرة الكاملة، دون إكراه أو غش أو تدليس أو استغلال أو أي عيب من عيوب الرضا، وبعد أن أُتيحت لكل منهما الفرصة الكافية لمراجعته والاستفسار عن جميع أحكامه.

سادساً: حساب المدد: اتفق الطرفان على أن جميع المدد والمواعيد الزمنية الواردة في هذا العقد تُحسب وفق التقويم الميلادي وبالأيام التقويمية، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.

أما المدد المقررة للإعذار أو الإنذار أو إزالة أسباب الإخلال أو الوفاء بالالتزامات بعد الإخطار، فتُحسب بأيام العمل الرسمية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك أو يقض القانون بخلافه.

سابعاً: مكان تحرير العقد: حُرر هذا العقد بمدينة ()، في تاريخ () .

ثامناً : التنازل الجزئي عن الحقوق: لا يُعد امتناع أي من الطرفين عن استعمال أي حق من الحقوق المقررة له بموجب هذا العقد أو تأخره في استعماله تنازلاً عنه، كما لا يُعد استعماله لهذا الحق في مناسبة معينة مانعاً من استعماله في أي مناسبة لاحقة.

تاسعاً: حسن النية: يلتزم الطرفان بتنفيذ هذا العقد وفقاً لمبدأ حسن النية، وبما يحقق الغاية المشتركة منه، وذلك في الحدود المقررة قانوناً.

المادة الثانية والعشرون: المرفقات

تُعد جميع المستندات والملاحق المبينة أدناه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ومكملة ومفسرة لأحكامه، وتتمتع بذات الحجية القانونية المقررة له متى كانت موقعة من الطرفين أو أُشير إليها صراحةً في هذا العقد:

1. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري لكل من الطرفين.
2. صورة إلام الوراثة.
3. صورة شهادة وفاة المورث.
4. صورة سند ملكية المورث أو أي مستند يثبت حقه في الوحدة السكنية.
5. صورة المستند القانوني الذي يستند إليه الطرف الأول في حقه في التصرف بالوحدة السكنية، بحسب الحالة المختارة بالمادة التاسعة من هذا العقد، بما في ذلك التوكيل الرسمي، أو عقد القسمة والتراضي، أو عقد التخارج أو التنازل، أو عقد البيع أو التصرف الصادر من باقي الورثة، أو أي سند قانوني آخر، مع صور أي مستندات أو عقود سابقة متعلقة بتسلسل التصرف، إن وجدت.

6. صور آخر إيصالات أو بيانات المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (الكهرباء – المياه – الغاز الطبيعي)، أو أي إفادات أو كشوف رسمية صادرة من الجهات المختصة، إن وجدت.
 7. صورة رخصة البناء، أو مستند التصالح، أو أي مستندات تنظيمية أو إدارية أو هندسية متعلقة بالعقار، إن وجدت.
 8. محضر استلام الوحدة السكنية، إن تم تحريره.
 9. أي ملاحق أو مستندات أو خرائط أو رسومات هندسية أو شهادات بيانات أو مستندات أخرى يتفق الطرفان على إرفاقها بهذا العقد ويوقعان عليها.
 - (في حالة البيع بالتقسيط)
 10. جدول سداد الأقساط، إن وُجد، ويُرفق بهذا العقد في ملحق مستقل، ويُعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، ومكملاً ومفسراً لأحكامه، وتكون جميع البيانات والمواعيد والمبالغ الواردة به ملزمة للطرفين، ولا يجوز تعديلها إلا بموجب محرر كتابي موقع من الطرفين.
- وفي حال وجود تعارض بين أحكام هذا العقد وأي من مرفقاته، تكون الأولوية لأحكام هذا العقد، ما لم ينص هذا العقد أو المرفق صراحةً على أن ذلك المرفق يعدل أو يستكمل حكماً محدداً من أحكامه.

المادة الثالثة والعشرون: عدد النسخ

- (نسخ أصلية متطابقة، تتمتع جميعها بذات الحجية القانونية، وتسلم كل طرف نسخة أصلية منه للعمل بموجبها 2 خُرر هذا العقد من عدد) عند اللزوم.
- ويجوز تحرير نسخ إضافية إذا اقتضت إجراءات التسجيل أو التقاضي أو التعامل مع الجهات الإدارية أو القضائية أو أي جهة مختصة ذلك، وتكون لهذه النسخ ذات الحجية متى كانت موقعة من الطرفين أو ممن يمثلهما قانوناً.

المادة الرابعة والعشرون: التوقيعات

الطرف الأول (البائع)	الطرف الثاني (المشتري)
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:
البصمة:	البصمة :

(الشاهد الاول (إن وجد	(الشاهد الثاني (إن وجد
الاسم: _____	الاسم: _____
الرقم القومي: _____	الرقم القومي: _____
التوقيع: _____	التوقيع: _____